

“BASES ADMINISTRATIVAS PARA LA COMPRA ÁGIL”.

ADMISIBILIDAD DE OFERTAS

Los proveedores deberán adjuntar cotización formal por los productos y/o servicios solicitados, y su descripción técnica. La omisión de información técnica, económica y/o administrativa, conllevará la inadmisibilidad de la oferta presentada.

No adjuntar cotización formal y/o descripción técnica serán motivo para que el Estado Mayor Conjunto pueda declarar inadmisibile la oferta.

a) **CALIDAD TÉCNICA DE LOS BIENES O SERVICIOS**

Cuando la Unidad Compradora contemple la equivalencia de los productos a entregar o a emplear en la realización de servicios, los proveedores podrán ofrecer productos de marcas equivalentes presentando en su oferta claramente el detalle del conjunto de propiedades y características que contemplen la equivalencia.

Será causal de inadmisibilidad, las ofertas que no permitan identificar claramente el producto ofrecido, además de productos que impliquen cualquier variación en las condiciones técnicas.

b) **PLAZO DE ENTREGA DE LOS BIENES O SERVICIOS**

El plazo de entrega comenzará a regir desde la aceptación de la correspondiente Orden de Compra, por lo cual, el proveedor adjudicado tendrá un plazo de 48 horas para realizar dicha aceptación en el portal Mercado Público una vez enviada a proveedor. Si cumplido el plazo, no acepta la Orden de Compra, la Unidad Compradora Estado Mayor Conjunto, (en adelante “EMCO”, para efectos del presente documento), podrá si lo desea realizar la cancelación de esta y readjudicar a otro proveedor en caso de haber más ofertas admisibles, o en su defecto, comenzar un nuevo proceso.

Una vez aceptada la orden de compra por el proveedor y transcurrido el tiempo establecido para el despacho de los productos o servicios, y estos no hayan sido entregados, la Unidad Compradora podrá tramitar la cancelación de la orden de compra y/o se tramitará el correspondiente cobro de multa, en caso de corresponder.

El Oferente Adjudicado, tendrá como plazo definitivo para la entrega de los productos o servicios, aquel señalado en su oferta. En caso de que no sea señalado, se considerará como plazo definitivo de entrega aquel establecido por la Unidad Compradora en la Compra Ágil. Finalmente, si el oferente propone un plazo de entrega superior al

establecido en la Compra Ágil, su oferta será declarada inadmisibles.

La entrega de los productos o servicios, deberá ser de acuerdo a lo señalado en Compra Ágil y el presente documento.

El valor de la oferta deberá considerar el despacho de los productos a la dirección solicitada por el EMCO, salvo que expresamente el EMCO defina lo contrario en sus bases técnicas y/o administrativas.

Será causal para devolución o cambio de los bienes que se adquieran, cuando se presenten las siguientes anomalías:

1. Por razones atribuibles al funcionamiento (fallas o desperfectos).
2. Productos que demuestren haber tenido usos previos.
3. Que no contenga el embalaje o empaque original o que se presente sin los sellos o etiquetas intactas.
4. No presenten todos los accesorios complementarios del bien principal.
5. En el caso de los alimentos, que no tengan las propiedades organolépticas adecuadas o en las condiciones establecidas en la cotización.
6. Todos los contemplados en la legislación y normativa vigente en el país.

Los costos del cambio o devolución de los bienes, serán cubiertos por el proveedor adjudicado.

c) DESPACHO PARCIALIZADO

Cuando el EMCO defina que la entrega de los productos sea de forma parcializada, se entenderá como plazo de entrega, el tiempo transcurrido en días hábiles, desde que se efectúa el requerimiento de los productos por parte de la Unidad requirente hasta su recepción.

La coordinación para el despacho será vía correo electrónico o telefónica.

d) GARANTÍA

Los oferentes deberán señalar su garantía, cuando corresponda, de acuerdo con lo solicitado en la compra ágil y sus adjuntos. En caso de ser solicitada la garantía en el proceso de adquisición y que esta no sea definida en la propuesta del oferente, dicha oferta será declarada inadmisibles.

e) PRESUPUESTO

La oferta presentada no deberá exceder el presupuesto establecido en la compra ágil.

f) VISITA A TERRENO

Cuando esta se solicite expresamente en la compra ágil y sus adjuntos, y será en conformidad a la fecha establecida en la compra ágil. La no asistencia a la visita a terreno será causal de inhabilidad para presentar oferta.

g) CRITERIO DE DESEMPATE

En el evento de que dos o más oferentes que cumplan íntegramente con los requisitos técnicos y administrativos establecidos en la documentación adjunta y presenten igualdad en el precio ofertado, la adjudicación se efectuará a favor del oferente que proponga el menor plazo de entrega.

En caso de mantenerse el empate, se adjudicará la licitación al oferente que ofrezca una mayor cobertura en la garantía.

Si aun así subsistiere la igualdad, la adjudicación se realizará a favor del oferente que hubiere ingresado primero su oferta en el portal Mercado Público.

h) PAGO DEL BIEN O SERVICIO

La factura deberá ser emitida en la misma fecha o posterior a la recepción conforme de los bienes o servicios. El Oferente adjudicado deberá presentar facturas original y cedible legalmente emitidas, en la cual se estampará la fecha de recepción. Las facturas deberán ser emitidas a nombre del Estado Mayor Conjunto, RUT N°61.101.040-0, dirección Zenteno 45. Piso 8, comuna de Santiago, GIRO GOBIERNO CENTRAL Y ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, deberá contener, fecha, precios, indicando separadamente el valor neto, IVA y total, como también el detalle del bien o servicio.

Se debe remitir copia de la factura al mail; facturasemco@emco.mil.cl

Para servicios habituales o de duración prolongada, además se solicitará lo siguiente:

Acreditación por parte del Oferente Adjudicado, del cumplimiento de las obligaciones laborales, previsionales y sociales para con sus trabajadores y, que no mantiene pendiente de multas administrativas aplicadas en su contra, por incumplimiento de las leyes o reglamentos laborales o previsionales. Para tal efecto deberá acompañar antes del pago, un “Certificado de Antecedentes Laborales y Previsionales (F30)” y un “Certificado de Cumplimiento de Obligaciones Laborales y Previsionales (F30-1)” emitido por la Dirección del Trabajo o aquellas Instituciones que se encuentren acreditadas ante las Subsecretarías de Trabajo y de Previsión Social, que acredite los respectivos pagos del periodo en el que prestó el servicio, el cual deberá ser entregado al Departamento de Abastecimiento de la Dirección de Apoyo General del EMCO, para proceder al pago, si

corresponde. En caso de que el Oferente adjudicado, hubiese concurrido bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, todos los integrantes de la misma deberán acreditar el cumplimiento a las obligaciones laborales, previsionales y sociales, mediante los Certificados anteriormente señalados. Finalmente, deberá adjuntar el Comprobante de Pagos Previsionales (PREVIREDD).

Se fija como plazo máximo de pago por parte del EMCO, 30 (treinta) días corridos desde la fecha de recepción conforme de la correspondiente factura, por parte del Departamento de Abastecimiento. Sin perjuicio de ello, se hace presente que no se recepcionarán facturas mientras la contratación no se encuentre totalmente tramitada; en caso de que igualmente el proveedor facture antes de la recepción conforme de los servicios y/o bienes corporales muebles, esta será rechazada.

La facturación en forma electrónica se realizará conforme a lo estipulado en la Ley N° 19.983.

Si el EMCO tuviese fundamento plausible para no dar curso a una factura, de conformidad a lo dispuesto en la Ley N° 19.983, que regula la transferencia y otorga mérito ejecutivo a la copia de la factura, deberá devolverla al Oferente Adjudicado, dentro de los 8 (ocho) días corridos siguientes a la fecha de recepción de la misma, para los efectos de que este último haga las correcciones y enmiendas respectivas y entregue la nueva factura, dentro de las 72 (setenta y dos) horas siguientes.

En caso de que el Oferente adjudicado, registre saldos insolutos de remuneraciones o cotizaciones de seguridad social con sus actuales trabajadores o con trabajadores contratados en los últimos 02 (dos) años, el pago producto de la presente contratación deberá ser destinada al pago de dichas obligaciones, en conformidad a la ley (Retención de pagos).

En caso de que el Oferente adjudicado, hubiese concurrido bajo la modalidad de Unión Temporal de Proveedores, deberá acompañar para proceder al pago un documento que reúna las mismas solemnidades que aquel mediante el cual se formalizó la citada unión, en que conste que el integrante que requiere el pago posee poderes suficientes para percibir.

i) DEL TÉRMINO ANTICIPADO DE LA CONTRATACIÓN

La contratación será resuelta, en forma inmediata por el EMCO, sin responsabilidad para ésta, sin derecho a indemnización ni compensación de ningún tipo y sin necesidad de declaración judicial, en los siguientes casos:

1. La muerte o incapacidad sobreviniente de la persona natural, o la extinción de la personalidad jurídica de la sociedad contratista.
2. Resciliación o mutuo acuerdo entre los contratantes.
3. Estado de notoria insolvencia del contratante, a menos que se mejoren las cauciones entregadas o las existentes sean suficientes para garantizar el cumplimiento del contrato.

4. La imposibilidad de ejecutar la prestación en los términos inicialmente pactados, cuando no sea posible modificar el contrato de conformidad con el artículo 13 de la Ley. En tal caso, solo se pagará el precio por los bienes o servicios que efectivamente se hubieren entregado o prestado, según corresponda, durante la vigencia del contrato.

Asimismo, en el evento que la imposibilidad de cumplimiento del contrato obedezca a motivos imputables al proveedor, procederá que se apliquen en su contra las medidas establecidas en el artículo 13 ter de la Ley.

5. Por exigirlo el interés público o la seguridad nacional.

6. Las demás establecidas en la ley, en las respectivas Bases Administrativas o en el contrato.

Asimismo, la contratación podrá ser resuelta, en forma inmediata por el EMCO (si así lo estima conveniente para sus intereses), sin responsabilidad para ésta, sin derecho a indemnización ni compensación de ningún tipo y sin necesidad de declaración judicial, en caso que exista el incumplimiento grave de las obligaciones contraídas por el proveedor, tales como el plazo de entrega, cantidad, calidad u otros señalados en la Compra Ágil, del bien o servicio adquirido.

El incumplimiento de las obligaciones contractuales facultará al EMCO para poner término anticipado a la contratación, sin que el Oferente le asista el derecho a reclamar indemnización alguna, sin perjuicio de las demás acciones legales que procedan, circunstancias que éste declara conocer.

j) FACTORING

En virtud del artículo 127 del Decreto N° 661 del año 2024, que contiene el Reglamento de la Ley N° 19.886, la División de Bienestar Social deberá cumplir con lo establecido en los contratos de factoring suscritos por sus Oferentes, siempre y cuando se le notifique oportunamente de los mismos y no existan obligaciones o multas pendientes.

k) PROHIBICIÓN DE CESIÓN

El Oferente adjudicado no podrá ceder ni transferir en forma alguna, total ni parcialmente los derechos y obligaciones que nacen del desarrollo de una contratación, y en especial los establecidos en el contrato definitivo, salvo que una norma legal especial permita la cesión de derechos y obligaciones. Lo anterior, es sin perjuicio que los títulos de los créditos que emanen de estos contratos, puedan transferirse de acuerdo a las normas del derecho común.

l) SUBCONTRATACIÓN

El proveedor podrá concretar con terceros la subcontratación parcial del contrato, sin perjuicio que la responsabilidad de su cumplimiento permanecerá en el Proveedor adjudicado. En aquellos contratos de carácter secreto o reservado, o cuando lo

exija la seguridad del Estado, la subcontratación requerirá siempre autorización expresa de la Entidad. Dicha intención de subcontratación deberá ser comunicada al menos con cinco días hábiles de anticipación al inicio de las labores, no pudiendo el subcontratista bajo ninguna circunstancia iniciar los servicios y/o ingresar a las instalaciones sin contar con la aprobación previa del EMCO.

En todo caso, el Oferente adjudicado será el responsable de todas las obligaciones contractuales contraídas con el EMCO y del pago de todas las obligaciones con los trabajadores, proveedores y otros que contratare él o el subcontratista durante la ejecución de los servicios, independiente de los derechos y responsabilidades que le quepan al EMCO en virtud de lo dispuesto por la Ley N° 20.123 que “Regula el Trabajo en Régimen de Subcontratación, el Funcionamiento de las Empresas de Servicios Transitorios y el Contrato de Trabajo de Servicios Transitorios”.

m) REQUISITOS PARA LA EMISIÓN DE FACTURAS AL ESTADO MAYOR CONJUNTO

La emisión de Documentos Tributarios Electrónicos por ventas de bienes, productos o servicios prestados, deberán ser emitidos por quien se adjudicó la compra, en la forma y condiciones que el Servicio de Impuestos Internos determine, identificando el nombre o razón social del emisor, rol único tributario, fecha, dirección, comuna, ciudad, correo electrónico de contacto, teléfono, forma de pago: “crédito”. Asimismo, los rubros en que se especializa, actividad económica o giro comercial especificados e inscritos en el Servicio de Impuestos Internos, tendrán directa relación con la materia de las facturas sujetas al acuerdo.

El no cumplimiento de lo anterior será causal de reclamo en contra de la recepción de la factura, en el “Registro de Aceptación o Reclamos de un DTE” del portal del Servicio de Impuestos Internos, opción: “reclamo al contenido del documento”.

n) ADMISIBILIDAD DE LAS OFERTAS.

Las ofertas ingresadas serán objeto de un análisis de admisibilidad y, en el evento que sean declaradas admisibles, de una posterior evaluación.

CONDICIONES ESPECIALES PARA SERVICIOS

Cuando la contratación trate sobre prestación de servicios, se contemplarán además las siguientes cláusulas:

a) ADMINISTRADOR TÉCNICO DEL CONTRATO

El EMCO designará como Administrador Técnico del Contrato (ATC), un funcionario para cumplir las labores a fines.

El ATC certificará y dejará constancia de lo siguiente:

- Desarrollo de los trabajos.
- Las observaciones que se hagan acerca de la forma en que se ejecuten los trabajos y que merecen los trabajos al momento de su recepción.
- El cumplimiento de las condiciones de la contratación.

b) ENTREGA DE INSTALACIONES

En caso de trabajos asociados a obra (reparaciones, remodelación, mantenimientos o construcción de infraestructura o instalaciones), el EMCO entregará las instalaciones a intervenir a más tardar dentro de los 03 (tres) días hábiles siguientes a la aceptación de la Orden de Compra. El Oferente adjudicado no podrá iniciar ningún tipo de trabajo, sin que haya recepcionado las instalaciones de manera oficial; la coordinación y entrega de estas se hará por intermedio del ATC designado por el EMCO.

El oferente adjudicado, en el momento de la entrega de terreno, deberá proporcionar al ATC, un listado de empleados de la empresa.

El EMCO se reserva el derecho de aceptar o rechazar a los empleados de la empresa contratada, de acuerdo con sus intereses.

El EMCO en caso fortuito, de fuerza mayor, o previa coordinación entre las partes, podrá postergar la entrega de terreno.

c) PROGRAMA DE TRABAJO

El programa de trabajo requerido por el EMCO se encuentra definido en las "Bases Técnicas".

El Oferente Adjudicado responderá ante el EMCO, por cualquier daño, perjuicio o pérdida causada en sus dependencias, ya sean estos en inmuebles, muebles o especies en los cuales se presta el servicio, previamente demostrado el hecho.

d) MAQUINARIA, EQUIPOS, PRODUCTOS, UTENSILIOS Y ACCESORIOS

Será obligación del Oferente Adjudicado utilizar solamente sustancias, materiales, instrumental e insumos en concentraciones, cantidades y con procedimientos que no pongan en riesgo la vida, la integridad, el medio ambiente y la sustentabilidad ambiental, el entorno laboral y la salud de las personas.

Todas las maquinarias, equipos, productos, utensilios y accesorios serán de propiedad del Oferente adjudicado, siendo todos estos elementos de primera calidad.

El Oferente adjudicado se compromete a utilizar en los servicios a realizar, productos, utensilios y accesorios que cumplan con el mayor estándar posible. Se considerará estándar más elevado el certificado por algún tipo norma ISO.

e) ATRIBUCIONES DE LOS DEPARTAMENTOS ENCARGADOS DEL CONTROL DE LOS SERVICIOS

El Oferente adjudicado deberá someterse exclusivamente a las órdenes del ATC.

Las órdenes se impartirán siempre por escrito y conforme a los términos y condiciones de la contratación.

El EMCO podrá exigir la separación de cualquier subordinado, subcontratista, empleado del Oferente adjudicado, por insubordinación, desórdenes, incapacidad u otro motivo grave, debidamente probado a juicio del ATC, quedando siempre responsable la parte adjudicada de los fraudes, vicios de la construcción o abusos que haya podido cometer la persona separada. El Oferente adjudicado tendrá la obligación de reconstruir, por su cuenta, los servicios rechazados, sin cargo para el EMCO.

f) SANCIONES

Si el Oferente adjudicado se negare a acatar las órdenes impartidas, el EMCO podrá, suspender la tramitación de los pagos y aplicar los fondos impagos y/o cauciones, para dar cumplimiento a estas órdenes, previa notificación mediante correo electrónico a las direcciones registradas en el portal www.mercadopublico.cl.

Asimismo, el EMCO podrá, según la gravedad del caso y conforme a las cláusulas definidas en las Bases Administrativas, poner término a la contratación sin derecho a indemnización alguna.

En caso de ponerse término a la contratación, se harán efectivas las garantías y los fondos impagos quedarán a beneficio del EMCO, en caso de que los hubiere.

g) ASEO Y ENTREGA

El inmueble donde se están desempeñando las obras, deberá mantenerse aseado durante el desarrollo de los trabajos y, una vez que estos finalicen, será responsabilidad del contratista retirar todos los escombros y llevarlos a un botadero autorizado, si procediese.